

Allegato A1

Dichiarazioni

[N.B.: Il presente allegato deve essere compilato da tutti gli operatori economici, siano essi imprese singole o operatori economici aggregati. In caso di RTI, consorzio ordinario, rete di imprese e GEIE, esso deve essere compilato dall'impresa mandataria o capogruppo.]

Codice GARA: 1002500256_ Sostituzione componenti di raffreddamento e alimentazione del Data Center

Codice CIG: ?????

Codice CUP: B59B23000630005

Sez. I

DICHIARAZIONE ai sensi della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17

ATTENZIONE: La persona che compila l'allegato A1 DEVE essere la stessa che appone la firma digitale.

Il/la sottoscritto/a ?????,

C.F. ?????

in qualità di: legale rappresentante/titolare procuratore generale procuratore speciale

dell'impresa ?????

Partita IVA: ?????;

Codice Fiscale: ?????;

con sede legale nel Comune di ?????, CAP ?????, prov. (????), Stato ?????;

via/piazza, ecc. ?????;

Indirizzo e-mail: ?????;

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ?????;

Numero telefono: ?????;

Fax: ?????;

ai sensi della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.lgs. n. 36/2023 e della normativa vigente in materia, con la presente

DICHIARA

che l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere le comunicazioni relative alla gara e in particolare quelle di cui all'art. 90 d.lgs. 36/2023, ovvero altro strumento analogo nel caso di operatore economico stabilito in un altro Stato membro, è

PEC o altro strumento analogo: ?????

che l'indirizzo internet del garante emittente cui la stazione appaltante può accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia fideiussoria, ovvero, nel caso il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche prescritte, che l'indirizzo PEC dedicato, cui la stazione appaltante possa inviare la garanzia fideiussoria presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità, è il seguente :

Indirizzo internet o indirizzo di posta elettronica del garante: ?????

e di essere in possesso dei poteri necessari per impegnare la suddetta impresa e sottoscrivere il presente documento e/o eventuali ulteriori documenti correlati alla procedura in oggetto e

che la suddetta impresa è

un operatore economico ai sensi dell'art 65, comma 2 lett. a) - imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b) - consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 14 dicembre 1947, n. 1577

un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lett. c) - consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lett. d) ? consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

un operatore economico ai sensi dell'art. 65, comma 1 ? operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Nel caso di consorzio ex art. 65, comma 2 lett. b), c) e d), il consorzio, ai sensi dell'art. 67, comma 4 concorre con le seguenti imprese consorziate che eseguiranno le prestazioni:

Indicare le imprese consorziate esecutrici per la presente procedura fornendo per ciascuna impresa i seguenti dati:

Denominazione o ragione sociale dell'impresa consorzziata: ?????

C.F.: ?????; P.IVA: ?????;

con sede legale nel Comune di ?????, prov. (????), CAP ?????, Stato ?????;

via/piazza, ecc. ?????;

Denominazione o ragione sociale dell'impresa consorzziata: ?????

C.F.: ?????; P.IVA: ?????;

con sede legale nel Comune di ?????, prov. (????), CAP ?????, Stato ?????;

via/piazza, ecc. ?????;

?????

Qualora la consorzziata esecutrice sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c), indicare le imprese consorziate esecutrici per la presente procedura fornendo per ciascuna impresa i seguenti dati:

Denominazione o ragione sociale dell'impresa consorziata: ?

C.F.: ?; P.IVA: ?;

con sede legale nel Comune di ?, prov. (), CAP ?, Stato ?;

via/piazza, ecc. ?;

Denominazione o ragione sociale dell'impresa consorziata: ?

C.F.: ?; P.IVA: ?;

con sede legale nel Comune di ?, prov. (), CAP ?, Stato ?;

via/piazza, ecc. ?;

?

DICHIARA

che l'impresa o il consorzio partecipa alla presente procedura in qualità di

impresa singola

o

impresa mandataria di un consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. di cui all'articolo 65, comma 2 lett. f) d.lgs. 36/2023:

impresa mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) di cui all'art. 65, comma 2 lett. e) d.lgs. 36/2023:

impresa mandataria di un'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete (rete d'impresa) di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) d.lgs. 36/2023:

impresa mandataria di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.lgs. 240 del 23 luglio 1991, di cui all'art. 65, comma 2 lett. h) d.lgs. 36/2023:

con le seguenti imprese:

Indicare le altre imprese mandanti dell'RTI, consorzio, aggregazione di rete di imprese che partecipano alla presente procedura fornendo per ciascuna impresa i seguenti dati

Denominazione o ragione sociale: ?????

C.F.: ?????; P.IVA: ?????;

con sede legale nel Comune di ?????, prov. (????), CAP ?????, Stato ?????;

via/piazza, ecc. ?????;

Denominazione o ragione sociale: ?????

C.F.: ?????; P.IVA: ?????;

con sede legale nel Comune di ?????, prov. (????), CAP ?????, Stato ?????;

via/piazza, ecc. ?????;

????

SI IMPEGNA

(in caso di raggruppamento costituendo) a provvedere, se il raggruppamento dovesse risultare aggiudicatario della gara, alla produzione tempestiva del mandato collettivo speciale con rappresentanza risultante da atto pubblico, scrittura privata autenticata o copia di esso autenticata;

(in caso di raggruppamento costituendo o costituito) a presentare fatture emesse separatamente da ciascuna impresa del raggruppamento, alle quali verrà liquidato direttamente il compenso corrispondente alle parti della prestazione dichiarate, con l'obbligo che le fatture delle imprese mandanti debbano essere sempre controfirmate dall'impresa capogruppo per accettazione (in caso di contestazioni tra le imprese del raggruppamento temporaneo in merito ai

crediti, sarà il direttore dell'esecuzione del contratto a determinare l'ammontare dei crediti maturati dalle singole imprese del raggruppamento temporaneo);

(in caso di raggruppamento costituendo o costituito) ad eseguire le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite rispettivamente dai singoli operatori economici riuniti o consorziati o aderenti all'aggregazione di rete di imprese come di seguito indicato e altresì dichiara che, complessivamente, il raggruppamento, consorzio, aggregazione di rete, è qualificato per l'intero appalto e che i requisiti speciali sono posseduti dal raggruppamento nella misura indicata nel disciplinare

dichiara che

Quote di esecuzione:

In caso di partecipazione di RTI, consorzio ordinario, consorzi ex art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) e relative esecutrici, GEIE, rete di impresa, le quote di esecuzione sono ripartite secondo quanto indicato nella tabella sottostante:

Impresa

Quota di esecuzione (%)

?????

?????

?????

?????

?????

?????

?????

?????

?????

?????

Altre mandanti e relative parti o percentuali di prestazione

?????

ANNOTAZIONI

?????

Sez. II

GENERALITÀ DELL'IMPRESA DICHIARANTE

DICHIARA

(nel caso di impresa con sede in Italia) di essere iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ????? (?????) per l'attività di ????? coerente con quella oggetto del presente appalto;

(nel caso di Ente del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa; ONLUS) di essere iscritto nel seguente registro RUNTS: ?????;

(nel caso di impresa con sede all'estero) di essere iscritta nel seguente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza: ?????;

referente per la cybersicurezza:

ai sensi del Regolamento ACN n. 21007/24 dichiara che il referente per la cybersicurezza è il seguente soggetto/sono i seguenti soggetti:

Nome: ?????; Cognome: ?????; E-mail: ?????; Telefono: ?????

Titolare effettivo (obbligatorio):

Consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto, dichiara che il titolare effettivo ai sensi del d.lgs. 231/2007 è il seguente soggetto/sono i seguenti soggetti:

Nome: ?????; Cognome: ?????; Data di nascita: ?????; Codice Fiscale: ?????

Nazionalità: ?????

?????

ATTESTA I SEGUENTI DATI

Numero di iscrizione: ?????;

data di iscrizione: ?????;

durata della ditta (data termine): ?????;

ragione sociale: ?????;

E DICHIARA

di essere una micro, piccola, media impresa ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione delle Comunità europee del 6 maggio 2003.

(per gli operatori economici stabiliti in Italia)

a) di essere una azienda pubblica o privata che alla data del 31/12/2023 occupava oltre cinquanta dipendenti e quindi tenuta a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale di cui all'art. 46 d.lgs. 198/2006;

oppure

b) di essere una azienda pubblica o privata che alla data del 31/12/2023 NON occupava oltre cinquanta dipendenti e quindi di NON essere tenuta a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale di cui all'art. 46 d.lgs. 198/2006 e pertanto

b1) di essere un'azienda pubblica o privata che occupa tra i quindici ed i cinquanta dipendenti compresi e quindi tenuta a redigere e consegnare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla stipula del contratto:

? ai sensi dell'art. 47, comma 3, della legge 108/2021/ art. 1 comma 2 dell'All .II. 3 del D.lgs. 36/2023, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta e trasmettere alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale/provinciale di parità;

? ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, della legge 108/2021/ art. 1 comma 2 dell'All .II. 3 del D.lgs. 36/2023, una certificazione e relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che contenga, altresì, l'illustrazione di eventuali sanzioni e provvedimenti posti a carico dell'appaltatore nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. La relazione deve inoltre essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

oppure

b2) di essere un'azienda pubblica o privata che alla data del 31/12/2021 occupava un numero di dipendenti inferiore a quindici.

oppure

(per gli operatori economici NON stabiliti in Italia)

con riferimento agli obblighi in materia di pari opportunità, parità generazionale e di genere e inclusione delle persone con disabilità in relazione alle procedure di investimento pubblico, derivanti in tutto o in parte dalle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, di essersi conformato alla legislazione in vigore nel paese di origine

a) come comprovato da idonea ed equipollente documentazione allegata;

oppure

b) e che i documenti comprovanti il rispetto dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati nel Paese di origine;

oppure

c) e che i documenti comprovanti il rispetto dei requisiti di cui sopra non menzionano tutti i fatti previsti dalla legislazione italiana nel Paese di origine e ciò risulta dai documenti allegati.

che non sussistono irregolarità nella consegna alle stazioni appaltanti della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47. comma 3 in combinato disposto con l'art. 47, comma 6, ultimo

periodo, della legge 108/2021.

di impegnarsi ad assicurare una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, all'occupazione giovanile e femminile ai sensi dell'art. 47 comma 4 legge 108/2021 ovvero di impegnarsi ad assicurare una quota inferiore al 30 per cento come indicata da parte dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 47 comma 7 della legge 108/2021. Si precisa che in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE, aggregazione di imprese di rete la suddetta quota deve essere assolta dall'operatore economico nel suo complesso, fermo restando che quest'ultimo può avvalersi anche dei subappaltatori e di ausiliarie per raggiungere tale quota.

di aver assolto al momento della presentazione dell'offerta stessa agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

di rispettare i principi e gli obblighi specifici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativamente ai principi del "Do No Significant Harm" (DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

ANNOTAZIONI

?????

Sez. III

EVENTUALE DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

DICHIARA

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 d.lgs. 36/2023, nonché di quanto prescritto nella documentazione di gara, l'operatore economico concorrente, qualora risultasse aggiudicatario dell'appalto indicato in oggetto, intende subappaltare ad imprese idonee e qualificate ai sensi di legge, le seguenti prestazioni:

[SUBAPPALTO FACOLTATIVO: l'operatore economico, in possesso dei requisiti di idoneità e dei requisiti speciali richiesti per le prestazioni oggetto dell'appalto, può indicare le singole prestazioni che intende subappaltare con riferimento alla prestazione principale e/o alle eventuali prestazioni secondarie;

SUBAPPALTO NECESSARIO: ATTENZIONE!! Se all'interno della prestazione principale e/o delle eventuali prestazioni secondarie vi sono attività accessorie per le quali è prevista una specifica idoneità professionale, delle quali il concorrente è sprovvisto e che non si intenda affidare a OE con i quali si è stipulato un contratto continuativo di cooperazione in epoca anteriore alla pubblicazione della gara/invio della lettera di invito, vanno di seguito indicate puntualmente]

PRESTAZIONE NUMERO N.1:

Descrizione: ?????

(ev. parte o quota): ????? ???????

PRESTAZIONE NUMERO N. 2: [ripetere, se dal caso]

Descrizione: ?????

(ev. parte o quota): ?????

?????

[Da compilare solo nel caso in cui sia stato compilato il paragrafo sopra]

Che si impegna ad affidare le prestazioni che darà in subappalto nei limiti ed alle condizioni sopra indicate a piccole e medie imprese nella seguente misura:

non inferiore al 20% delle prestazioni che darà in subappalto

inferiore al 20% delle prestazioni che darà in subappalto ossia pari al ????? per le seguenti ragioni (ai sensi dell'art. 119 comma 2 le ragioni devono essere legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento): ?????

che tutte le summenzionate condizioni sono state tenute in considerazione ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione;

che si impegna a rispettare il divieto di affidamento a terzi del complessivo importo del contratto;

che nel caso di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi dell'art. 119, l'operatore economico concorrente si impegna a depositare presso la stazione appaltante, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i relativi contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla pubblicazione della presente procedura;

(se del caso) di subappaltare fino al 100% tutte le attività diverse, ulteriori ed accessorie che dovessero risultare necessarie all'esecuzione delle prestazioni, per le quali siano previsti requisiti di idoneità ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023 diversi da quelli richiesti per l'attività principale e sempre nel rispetto del limite massimo di subappaltabilità della parte prevalente della prestazione principale nel caso di appalti ad intensità di manodopera;

che in caso di discordanza tra quanto indicato con riferimento al subappalto, nel presente Allegato A1 e nel DGUE, prevale l'Allegato A1.

ANNOTAZIONI

?????

Sez. IV

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE IN CASO DI AVVALIMENTO

ai sensi dell'art.104 d.lgs. 36/2023

DICHIARA

in caso di avvalimento per mancanza requisiti di ordine speciale

di NON possedere i seguenti requisiti di ordine speciale: ?????;

CONSEGUENTEMENTE DICHIARA

di avvalersi, ai sensi dell'art. 104 d.lgs.36/2023, per detti requisiti, dei corrispondenti requisiti di ordine speciale posseduti dalla/e seguente/i impresa/e:

per il requisito o parte del seguente requisito: ?????

L'impresa: ?????

C.F. ?????; P.IVA: ?????;

con sede legale nel Comune di ?????, CAP ?????, prov. (????), Stato ?????;

via/piazza, ecc. ?????;

il cui legale rappresentante è ?????;

????

E/O

DICHIARA

in caso di avalimento migliorativo

di voler ricorrere all'avalimento per migliorare la propria offerta ai sensi dell'art. 104, comma 4 d.lgs. 36/2023

CONSEGUENTEMENTE DICHIARA

di avvalersi, ai sensi dell'art. 104 d.lgs. 36/2023 dalla/e seguente/i impresa/e:

L'impresa: ?????

C.F. ?????; P.IVA: ?????;

con sede legale nel Comune di ?????, CAP ?????, prov. (????), Stato ?????;

via/piazza, ecc. ?????;

il cui legale rappresentante è ?????;

(NB: non indicare l'oggetto ? risorse e mezzi - dell'avalimento migliorativo in quanto il contratto con la relativa indicazione dovrà essere inserito in busta tecnica)

In entrambi i casi dichiara

che, ai sensi dell'art. 104, comma 3 d.lgs. 36/2023, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3 d.lgs. 36/2023, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria.

Aggiungere i dati di tutte le eventuali altre ausiliarie e i relativi requisiti oggetto di avvalimento:

?????

di dare atto che in relazione a quanto attestato nella presente dichiarazione sostitutiva il sottoscritto ha correttamente adempiuto all'obbligo del rilascio delle dichiarazioni prescritte dall'art. 104 d.lgs.36/2023

E ALLEGA la seguente documentazione

tanti allegati A1 ter quante sono le imprese ausiliarie, anche infragruppo, contenenti la dichiarazione sottoscritta da parte di queste ultime attestanti il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, nonché la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie cui è carente il concorrente;

DGUE sottoscritto dall'impresa ausiliaria/dalle imprese ausiliarie;

In caso di avvalimento dei requisiti di ordine speciale (IN BUSTA AMMINISTRATIVA), in caso di avvalimento migliorativo (SOLO IN BUSTA TECNICA):

il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

gli ulteriori documenti prescritti dall'art. 104 d.lgs. 36/2023 e dalla documentazione di gara.

ANNOTAZIONI ?????

Sez. V

EVENTUALE DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA

Ai sensi dell'art. 94 comma 5 lett. d) del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 95 del codice della crisi e dell'insolvenza D.lgs n. 14/2019

(Da compilare solo se l'operatore economico è un'impresa singola. In caso di RTI, consorzio, GEIE, o rete di impresa, la mandataria non può, pena l'esclusione, versare in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, né avere proposto ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)

DICHIARA

IPOTESI 1)

Di trovarsi tra il momento del deposito della domanda di concordato preventivo con continuità aziendale o di concordato di cui all'art. 44 del CCI (come modificato dall'art. 12 comma 4 del D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83) ed il momento del deposito del decreto di apertura previsto dall'articolo 47 del CCI e quindi:

allega copia dell'autorizzazione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del Tribunale di ????? in data ????? con provvedimento n. ?????;

una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto art. 95 comma 4 del CCI.

IPOTESI 2)

che l'impresa dichiarante è stata ammessa, ai sensi dell'art. 47 del CCI (D.Lgs. 14/2019 e s.m.i. alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 44 del CCI (D.Lgs. 14/2019 e s.m.i., dichiarato con decreto n. ????? del Tribunale di ?????, emesso in data ?????, e allega:

copia dell'autorizzazione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del Tribunale di ????? in data ????? con provvedimento n. ?????;

una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto (art. 95 comma 4 del CCI)

Sez. VI

ULTERIORI DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

(da rendere da qualsiasi tipologia di concorrente che partecipa alla gara)

DICHIARA

di non essere a conoscenza di eventuali condizioni ostative di cui all'art. 94 e 95 D.lgs. 36/2023 nei confronti degli ulteriori soggetti richiamati dal medesimo articolo;

di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, richiesti nel disciplinare, salvo quanto eventualmente dichiarato nella Sezione IV (avvalimento);

di impegnarsi, in caso di esercizio del diritto di accesso agli atti ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, a non divulgare la documentazione acquisita e i dati, di qualsiasi natura, e a utilizzare tale documentazione esclusivamente per la cura e difesa dei propri interessi giuridici e solo con riferimento al presente procedimento;

di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati tramite FVOE nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e/o dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 D.lgs. 36/2023 nonché per le altre finalità previste ivi previste;

che uno o più dei soggetti idonei indicati nel disciplinare di gara si è recato sul luogo ove debbono eseguirsi le prestazioni e quindi di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione delle prestazioni e, di conseguenza, di aver giudicato la prestazione stessa realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati, ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'importo o il ribasso offerto, considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili;

che il valore economico dell'offerta è adeguato ai sensi dell'art 110 d.lgs. 36/2023;

di impegnarsi a:

? garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto degli impegni assunti in offerta;

? rispettare le misure individuate nel bando di gara al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate

? applicare al proprio personale il CCNL indicato nel bando di gara o in alternativa un ccnl che garantisca le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nel bando di gara

? assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto.

(se del caso) ai sensi della L. 190/2012 di essere iscritto nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) oppure dichiara di essere iscritto all'anagrafe antimafia degli esecutori istituita per la partecipazione alla ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 2016 (d.l. 189/2016 art. 30, comma 6 convertito dalla n. 229/2016);

(se del caso) di impegnarsi ad essere in regola con la normativa riguardante la c.d. patente a punti prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti);

(se del caso) di essere consapevole dell'obbligo di scegliere un subappaltatore che possenga il requisito dell'iscrizione nella white list qualora le attività oggetto della procedura di affidamento siano anche solo parzialmente riconducibili a quelle elencate dal comma 53 dell'articolo 1 legge n. 190 del 2012 (Anac comunicato del Presidente del 17/1/2023);

(eventualmente, in caso di impresa non residente e senza stabile organizzazione in Italia) di adeguarsi alla normativa fiscale vigente ad essa applicabile;

di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di igiene, di tutela dell'ambiente, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti le prestazioni;

di non avere, con riferimento alla presente gara, in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

di accettare senza eccezioni né riserve il contenuto dello Schema di contratto ovvero del Capitolato tecnico e dei documenti in essi elencati, del bando, del disciplinare di gara e relativi allegati, delle rettifiche e chiarimenti inviati durante la procedura di gara, così come pubblicati sul sito della Provincia Autonoma di Bolzano www.banditi-altoadige.it;

di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in

merito, fatto salvo quanto previsto dalla clausola di revisione dei prezzi;

che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

di non aver assunto ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter D.lgs. n. 165/2001, dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter sopra citato sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o a cui sono stati conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

di essere consapevole se dichiarata aggiudicataria, che qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, ovvero della documentazione presentata dalla società, questa verrà esclusa dalla gara, o, decadrà dall'aggiudicazione medesima, che verrà annullata e/o revocata e che il contratto verrà risolto di diritto da parte dell'amministrazione ai sensi dell'art. 1456 c.c.

di obbligarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto;

(se del caso) di aver provveduto alla valutazione dei rischi relativamente alla propria attività e di aver redatto un documento di valutazione ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 81/2008, di aver attuato, in conseguenza della valutazione dei rischi, tutte le misure di prevenzione e protezione e di essersi dotato dei necessari mezzi ed attrezzature antinfortunistiche;

(se del caso) di aver designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

di aver provveduto (se previsto) alla nomina del medico competente aziendale con l'incarico di effettuare la sorveglianza sanitaria;

che i lavoratori assunti (se sottoposti a sorveglianza sanitaria) sono stati giudicati idonei dal medico competente; oppure, se lavoratore autonomo, di avere l'idoneità sanitaria per l'esecuzione della prestazione;

di aver provveduto alla informazione e formazione dei propri lavoratori; oppure, se lavoratore autonomo, di avere la formazione necessaria in materia di sicurezza per l'esecuzione della prestazione;

di aver messo a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale che si sono resi necessari, in seguito alla suddetta valutazione; oppure, se lavoratore autonomo, di disporre dei dispositivi di protezione individuale per l'esecuzione della prestazione.

di aver assolto al momento della presentazione dell'offerta stessa agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68

di impegnarsi ad assicurare una quota pari al 30 per cento o altra quota definita nei documenti di gara delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, all'occupazione giovanile e femminile.

L'appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi specifici del non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd "Do No Significant Harm" (DNSH) e a fornire la documentazione comprovante la conformità, secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia e delle disposizioni di gara.

ANNOTAZIONI

?????

Il legale rappresentante / il procuratore

?????

(sottoscritto con firma digitale)

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati personali è l'ente committente Informatica Alto Adige S.p.a.

Responsabile del trattamento ex art. 28 RGPD è Informatica Alto Adige S.p.A., via Werner Von Siemens 29, 39100 Bolzano, e-mail: info@siag.it; PEC: siag@legalmail.it.

Il legale rappresentante di Informatica Alto Adige SpA è il Presidente Dott. Johannes Schneebacher.

Sub-responsabili del trattamento ex art. 28, par. 4 RGPD sono i soggetti terzi fornitori di servizi per Informatica Alto Adige con compiti di gestione operativa inerenti alla procedura di gara, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale unicamente per le finalità sotto descritte.

Responsabile della protezione dei dati (RPD): e-mail: dpo@siag.it

Origine dei dati: I dati vengono raccolti presso l'interessato (concorrenti) e presso archivi, registri, albi ed elenchi tenuti

da soggetti pubblici ai sensi della legge.

Categorie dei dati: I dati raccolti sono: dati identificativi e dati giudiziari (relativi a condanne, sanzioni e comunque provvedimenti derivanti da illeciti di natura penale, civile, amministrativa, previdenziale, contributiva e tributaria di cui al capo II ? titolo IV della parte V ? Requisiti di ordine generale D.Lgs. 36/2023.

In particolare, tale trattamento risulta necessario al fine del corretto espletamento della procedura di gara. In caso di mancato conferimento la procedura stessa non potrà essere portata a buon fine.

Finalità e natura del trattamento:

I dati forniti vengono raccolti e trattati da Informatica Alto Adige, anche in forma elettronica, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, unicamente ai fini dell'espletamento della procedura di gara, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa applicabile rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. Il rifiuto può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Comunicazione e destinatari dei dati:

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti incaricati del trattamento che a vario titolo operano nell'ambito di Informatica Alto Adige e a cui sono impartite per iscritto le dovute istruzioni per un lecito trattamento dei dati;
- altre Amministrazioni e Autorità pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di valutazione di volta in volta costituite;
- legali incaricati per la tutela di Informatica Alto Adige in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate da Informatica Alto Adige nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (RGPD).

I dati non saranno in alcun modo diffusi e comunicati a soggetti non autorizzati e in linea di massima non saranno trasferiti né comunicati all'estero. L'eventuale trasferimento di dati personali verso Paesi extra UE o organizzazioni internazionali che si renda necessario nell'ambito dei trattamenti specificati per le finalità precedentemente descritte avverrà esclusivamente nei termini previsti dagli artt. 46 e 47 del Regolamento Generale 2016/679?.

Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti dall'ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali che riguardano l'interessato/l'interessata.

Durata: I dati conferiti saranno conservati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

Diritti dell'interessato: In base alla normativa vigente l'interessato/l'interessata ha diritto di ottenere in ogni momento, con richiesta, l'accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l'integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento, potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l'esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico.

Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all'elevato numero di richieste, l'interessato/l'interessata può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all'autorità giurisdizionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il legale rappresentante / il procuratore

?????

(sottoscritto con firma digitale)